BRIEFING ENTRETIEN — INSPECTEUR

Laïcité et neutralité de l'enseignant

Les 3 principes · les 3 points de la neutralité · qui est soumis à quoi · 8 cas pratiques · les textes

⚠ **Pourquoi l'inspecteur pose cette question — et pourquoi c'est piégeux**
Le directeur est **le garant de la laïcité dans son école**. En posant cette question, il vérifie trois choses : que tu **connais le cadre**, que tu sais **le faire appliquer sans brutalité**, et que tu ne confonds pas **laïcité** avec **hostilité au religieux**.

L'erreur classique : répondre uniquement par des interdictions. Un directeur qui ne parle que d'interdiction n'a pas compris le métier.

LES 3 PRINCIPES DE LA LAÏCITÉ

1. LA NEUTRALITÉ

L'État et ses agents ne prennent parti pour aucune croyance, aucune opinion.

L'enseignant ne manifeste pas ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques.

« L'école publique est neutre : elle n'annonce aucune vérité, elle apprend à en chercher une. »

2. LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE

Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. L'école ne force aucune adhésion.

Un élève ne peut pas être noté, jugé ou écarté selon sa religion — ni selon son absence de religion.

« Mon rôle n'est pas de dire ce qu'il faut croire, mais de garantir que chacun puisse apprendre sans renier ce qu'il est. »

3. L'ÉGALITÉ

Tous les élèves sont traités de la même façon, sans distinction d'origine ni de religion.

Aucun traitement de faveur, aucun traitement défavorable.

« La même règle pour tous, appliquée de la même façon à tous. »

☆ LES 3 POINTS DE LA NEUTRALITÉ DE L'ENSEIGNANT

C'est très probablement ce que l'inspecteur a appelé « les 3 points ». La neutralité ne se réduit pas aux signes : elle porte sur **ce que je dis**, **ce que j'enseigne** et **ce que je fais**. Si tes notes disaient plutôt « neutralité / liberté de conscience / égalité », ce sont les 3 principes ci-dessus — deux triades justes, deux questions différentes.

① LA NEUTRALITÉ DES OPINIONS *Ce que je montre, ce que je dis*

- Je ne portais pas de signe d'appartenance religieuse, politique ou syndicale.
- Je n'affiche pas mes convictions : ni dans mes mots, ni sur mes vêtements, ni sur mes affaires.
- Je ne réponds pas « et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? » quand un élève m'interroge sur mes croyances.
- Je peux dire : « Ma conviction personnelle ne compte pas ici. Ce qui compte, c'est ce que tu apprends. »

> 💬 « Mes opinions m'appartiennent et restent à la porte de la classe. »

② LA NEUTRALITÉ DE L'ENSEIGNEMENT *Ce que j'enseigne, et comment*

- Le contenu est celui des programmes : il est **laïque, objectif et exigeant**.
- **Aucun prosélytisme** : je ne cherche à convaincre personne d'adhérer à quoi que ce soit.
- Le **fait religieux** s'enseigne comme un fait : en histoire, en français, en arts — **jamais comme une vérité**.
- Je développe l'**esprit critique** : apprendre à douter, vérifier, argumenter.

> 💬 « J'enseigne des savoirs, pas des croyances. Et le fait religieux s'explique, il ne se prêche pas. »

③ LA NEUTRALITÉ DU COMPORTEMENT *Ce que je fais, dans les faits*

- Je traite **tous les élèves de la même façon** : ni faveur, ni sévérité particulière.
- Je ne fais **aucune remarque** sur la religion supposée d'un élève ou de sa famille.
- Je **protège** un élève moqué pour ses croyances — ou pour son absence de croyance.
- Je **ne confonds pas** laïcité et hostilité au religieux : un élève croyant n'est pas un problème.

> 💬 « Le risque, ce n'est pas le croyant : c'est le traitement inégal. C'est ça que je surveille. »

QUI EST SOUMIS À QUOI — LA QUESTION QUE PEU DE CANDIDATS SAVENT TRAITER

QUI	STATUT	OBLIGATION	NEUTR. ?	FONDEMENT
Enseignants	Agents publics de l'État	Neutralité **totale** : aucune manifestation de convictions	☑ Oui	Statut général de la fonction publique + déontologie
Le directeur	Agent public + responsable de l'école	Neutralité **+ garantie** : il fait respecter la laïcité dans toute l'école	☑ Oui, renforcée	Loi Rilhac + code de l'éducation
Les élèves	Usagers du service public	Loi de 2004 : **signes religieux ostensibles interdits** à l'école publique	⚠ Différent	Loi du 15 mars 2004

Les AESH	Agents publics (contractuels de droit public)	Neutralité : **même obligation que les enseignants**	☑ Oui	Statut + contrat
Les parents	Usagers	Pas de neutralité — mais **pas de trouble** à l'ordre scolaire	✕ Non, mais…	Règlement intérieur
Intervenants extérieurs	Prestataires	Neutralité **imposée par le contrat** et la charte signée	☑ Oui	Contrat + charte d'intervention
Accompagnateurs bénévoles	Bénévoles, pas agents	Pas de neutralité — mais **discrétion** et pas de prosélytisme	⚠ Atténuée	Charte des bénévoles

CE QUE FAIT LE DIRECTEUR — 5 GESTES CONCRETS

1. **Rappeler le cadre** — À la rentrée, en conseil des maîtres, en réunion de parents. La **Charte de la laïcité** est affichée dans l'école.
   → Le cadre se rappelle **avant** l'incident, pas pendant.

2. **Recueillir les faits** — Qui, quoi, quand, où, devant qui. Des faits, **pas des impressions**. Par écrit.
   → On ne tranche jamais sur un ouï-dire.

3. **Dialoguer** — Avec l'élève seul, puis avec la famille. **Expliquer la règle**, écouter ce qui bloque.
   → Un entretien calme désarme plus qu'une sanction.

4. **Tracer et saisir** — Écrire l'incident, la réponse apportée. Saisir l'**IEN** si la situation dépasse l'école.
   → Ce qui n'est pas écrit n'existe pas.

5. **Faire vivre la laïcité** — Ne pas la réduire à des interdits : **EMC**, enseignement du fait religieux, débats réglés, conseils d'élèves.
   → ⚠ C'est le point qui distingue un directeur d'un gardien.

8 SITUATIONS QU'IL PEUT TE FAIRE TRAITER

LA SITUATION	CE QUE TU FAIS	CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE
Un élève de CM2 arrive avec un signe religieux ostensible	Entretien **individuel et calme**. J'explique la règle (loi de 2004) et je propose un **temps pour l'enlever**, sans humiliation. J'appelle la famille le jour même. Je note. Si le refus persiste : **IEN**.	Lui arracher ou l'exclure devant la classe
Un parent demande que son enfant soit dispensé d'un cours (natation, éducation à la sexualité, sortie)	Distinguer : la **dispense n'est pas un droit général**. On écoute la demande, on explique l'obligation scolaire, on cherche ce qui pose problème. Certaines dispenses existent (ex. éducation à la sexualité : **droit de retrait** prévu par les textes) — je vérifie avant de répondre.	Répondre « oui » ou « non » sans vérifier le texte

Une AESH porte un signe religieux	Elle est **soumise à la neutralité** comme tout agent public. Le directeur lui en parle **en premier**, seul, avec respect. Si ça persiste, l'employeur (l'État) est saisi.	Laisser passer en disant « ce n'est pas mon personnel »
Un intervenant extérieur (sport, musique) fait du prosélytisme	Je **mets fin à l'activité** immédiatement, je le signale à l'IEN et à l'organisme. La charte signée est opposable.	Attendre la fin du cycle pour ne pas déranger
Un enseignant donne son opinion politique en classe	Je lui parle **en tête-à-tête**, sans le mettre en difficulté devant les élèves. S'il récidive, **IEN** — car je n'ai pas de pouvoir disciplinaire.	Le reprendre devant la classe
Une famille demande un menu confessionnel à la cantine	La restauration relève de la **mairie**. Le directeur peut transmettre, pas décider. Posture : « je transmets à la commune, mais l'école ne gère pas les menus ».	Promettre un menu que l'école ne peut pas fournir
Un élève refuse de serrer la main d'une enseignante	J'interroge avant d'accuser. Si c'est pour un motif religieux, j'explique la règle du **vivre ensemble** et je propose une alternative (salutation verbale). Je note.	Y voir immédiatement une provocation
Des élèves se moquent d'un camarade pour sa religion (ou son athéisme)	C'est un **cas de harcèlement**. Protocole : protéger l'élève, ne pas le confronter à l'auteur, informer les familles, réunir l'équipe, surveiller les temps non couverts, tracer. **pHARe**.	Traiter ça comme une simple dispute

LES 5 ERREURS QUI FERAIENT PERDRE L'AVIS

❌ **« La laïcité, c'est interdire les religions »**
✅ La laïcité **garantit** la liberté de conscience. Elle interdit à l'État de prendre parti — pas aux élèves de croire.

❌ **« Ça ne me concerne pas, c'est le rôle de l'IEN »**
✅ Le directeur est **le garant de la laïcité dans son école**. Ne rien faire, c'est déjà une décision.

❌ **« J'interdirais tout signe, pour être tranquille »**
✅ Un directeur n'invente pas de règle. Il applique **le droit existant** — et il le connaît.

❌ **« La laïcité, c'est mon affaire personnelle »**
✅ C'est une **obligation de fonction**, pas une opinion. Et elle s'applique à toi en premier.

❌ **« Avec ces familles, c'est impossible »**
✅ C'est un **jugement sur les personnes**. Le jury l'entend comme un renoncement.

LES 7 TEXTES À SAVOIR CITER

Constitution, article 1er
« La France est une République indivisible, **laïque**, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle **respecte toutes les croyances**. »

Loi du 9 décembre 1905
Séparation des Églises et de l'État. Article 1er : « La République assure la **liberté de conscience**. Elle garantit le libre exercice des cultes… »

Loi du 15 mars 2004

Dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de **signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse** est interdit aux élèves.

Code de l'éducation, art. L. 111-1

L'école **respecte la personne et les convictions** de l'élève, et fait partager les valeurs de la République.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 25

Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec **dignité, impartialité, intégrité et probité** — et est tenu à la **neutralité**.

Charte de la laïcité à l'école (2013)

15 articles affichés dans toutes les écoles. C'est **l'outil de dialogue** avec les élèves et les familles.

Loi du 24 août 2021

Conforte le respect des principes de la République : renforce la formation des personnels et le traitement des atteintes à la laïcité.

LES 3 PHRASES À RETENIR

1. « La laïcité ne m'oblige pas à taire ce que je crois : elle m'oblige à ne pas m'en servir. »

2. « Le risque, ce n'est pas l'élève croyant : c'est le traitement inégal. C'est ça que je surveille. »

3. « Un directeur ne réduit pas la laïcité à des interdits : il en fait une règle du vivre ensemble — et ça s'apprend. »